

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 24 oktober 2024

Opgave 1 (16 punten)

6p	1) <u>Journaalpost Mandarin Hotel BV:</u>		
	Winstreserve (Uitdeling/Dividend)	€ 500.000	
	Aan (gemiste) opbrengst pand		€ 500.000
	<u>Journaalpost Mandarin Holding BV:</u>		
	Deelneming Mandarin Vastgoed BV	€ 500.000	
	Aan Dividend (Resultaat deelneming) Mandarin Hotel BV		€ 500.000
	<u>Journaalpost Mandarin Vastgoed BV:</u>		
	Pand	€ 500.000	
	Aan Informeel kapitaal		€ 500.000

Per volledig juiste journaalpost 2p

- 2p 2) Binnen fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn intercompany transacties niet zichtbaar, dus deze hebben dan geen fiscale gevolgen.
- 2p 3) Stichting Natuurbeheer De Kempen is belastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft (art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969). Op grond van het concurrentie criterium van art. 4, sub a, Wet Vpb 1969 is voldaan aan het winststreven en wordt voor het deel dat ziet op het oud papier ophalen een onderneming gedreven). De stichting is vrijgesteld ingevolge art. 6, lid 1, Wet Vpb 1969 (1p) omdat de winst weliswaar hoger is dan € 15.000 maar niet hoger dan € 75.000 in de afgelopen 5 jaar (1p).
- 2p 4) De Rossi Paris SA is buitenlands belastingplichtig in Nederland op grond van art. 3 jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 (voor de VI-winsten).
- 2p 5) De Rossi Parfumes Ltd is binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
- 2p 6) Omdat De Rossi Pensioen BV is opgericht naar Nederlands recht is zij fictief binnenlands belastingplichtig op grond van art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969.

Opgave 2 (20 punten)

20p 7)

Fiscaal eindvermogen **	9.500.000	
Fiscaal beginvermogen **	-/- 6.500.000	

a. Vermogensvooruitgang **	+ 3.000.000	(1p)
b. Kapitaalstorting is geen fiscale winst	-/- 200.000	(2p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) derhalve geen correctie	+ of -/- 0	(2p)
d. Vpb niet aftrekbaar (art. 10, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969) * (of) **	+ 250.000	(2p)
e. Aankoopkosten deelneming zijn niet aftrekbaar (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	+ 15.000	(2p)
f. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969)	-/- 275.000	(2p)
g. Onttrekking vermomd dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)	+ 10.000	(2p)
h. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	+20.924	(2p)
i. Dotatie aan de HIR aftrekken	-/- 500.000	(2p)
j. Gift eerst bijtellen als niet aftrekbaar bedrag	+ 200.000	(2p)
Gift vervolgens aftrekken volgens giftenregeling (art. 16 Wet Vpb 1969)	-/- 100.000	(1p)
Belastbaar bedrag	+ 2.420.924	
	=====	

Per onderdeel 1 punt voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag en 1 punt voor de motivering.

* € 250.000 onttrekking Vpb is als volgt berekend: (€ 225.000 (stand 1/1) + € 250.000 (aangifte/aanslag) – € 300.000 (betaling) – € 75.000 (betaling) = € 100.000 (stand 31/12)).

** In de vermogensvergelijking waarbij de betaalde vennootschapsbelasting als onttrekking is verwerkt bedraagt het eindvermogen € 9.500.000 + € 100.000 = € 9.600.000 en het beginvermogen € 6.500.000 + € 225.000 = € 6.725.000. Het vermogensverschil bedraagt dan € 2.875.000. De onttrekking Vpb bedraagt dan de in 2023 betaalde Vpb van € 300.000 + € 75.000 = € 375.000.

Opgave 3 (20 punten)

- 5p 8) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (1p);
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 2p 9) Neen, de rente-ontvangsten vallen (via de meesleepregeling van art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- 2p 10) Ja, dan is de rente belast bij Trendhopper Holding BV omdat sprake is van een rente op een (niet hybride) schuldvordering (deelnemingsvrijstelling is dan niet van toepassing).
- 5p 11) Ja, het verbonden lichaam Trendhopper Group S.p.A. leent geld uit aan Trendhopper Holding BV, welke lening direct/indirect verband houdt met een winstuitdeling van een verbonden lichaam Trendhopper Amsterdam BV. Op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 zijn de rentekosten in principe niet aftrekbaar (2p). Er wordt niet voldaan aan de dubbele zakelijkheidstoets (art. 10a, lid 3, onderdeel a Wet Vpb 1969) ten aanzien van zowel de schuld als de daarmee verband houdende rechtshandeling (1p). Er is echter wel compenserende heffing bij Trendhopper Group S.p.A. (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (1p) zodat de zakelijke rente van € 90.000 toch aftrekbaar is bij Trendhopper Holding BV (1p).

- 4p 12) De rente is aftrekbaar tot 20% van de EBITDA-winst (20% van € 15 miljoen is € 3 miljoen) (2p). Het saldo aan rentelasten is € 5 miljoen + € 200.000 = € 5,2 miljoen; derhalve is € 2,2 miljoen rente niet aftrekbaar (art. 15b, lid 1/6/7 Wet Vpb 1969) (2p).
- 2p 13) De niet aftrekbare ATAD1 rente kan worden voortgewenteld naar het volgende jaar (of latere jaren) en worden verrekend indien in dat jaar er voldoende ruimte is (art. 15b, lid 5, Wet Vpb 1969).

Opgave 4 (14 punten)

- 6p 14) De drie beperkingen in de liquidatieverliesregeling:
- Kwantitatieve beperking waarbij belastingplichtige een kwalificerend belang, zijnde meer dan de helft van de stemrechten, in het ontbonden lichaam moet bezitten (1p) op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten eerste, Wet Vpb 1969 jo. art. 13d, lid 4, Wet Vpb 1969 (1p);
 - Territoriale beperking waarbij het ontbonden lichaam moet zijn gevestigd in de EU of EER (1p) op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969 (1p);
 - Temporele beperking waarbij het liquidatieverlies slechts in aanmerking kan worden genomen indien de vereffening van het ontbonden lichaam uiterlijk wordt voltooid in het 3e kalenderjaar dat volgt op kalenderjaar waarin de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of nagenoeg geheel is gestaakt of het besluit daartoe is genomen (1p) op grond van art. 13d, lid 14, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (1p).
- 2p 15) Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).
- 3p 16) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 5,5 miljoen (opgeofferd bedrag € 8 miljoen (1p) minus € 2,5 miljoen (liquidatie-uitkering van € 1 miljoen plus dividenduitkeringen € 1,5 miljoen (dividend laatste 5 jaar) (2p).
- 3p 17) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt slechts € 5 miljoen (2p) omdat niet voldaan is aan de territoriale beperking van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 5 (20 punten)

- 3p 18) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p);
 - geen winstneming op interne transacties (1p).
- 2p 19) Op 1 mei 2024, het moment waarop de aandelen zijn verkocht (datum koopovereenkomst).
- 6p 20) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid (1p) en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (1p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 600.000 (waarde in economische verkeer op 1 mei 2024 van € 1.500.000 minus de fiscale boekwaarde van € 900.000) in de winst van de fiscale eenheid valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid 2 januari 2024 (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatierapport aanwezig is per 2 januari kan de sanctie worden beperkt tot € 400.000 (€ 1.300.000 minus € 900.000) (minus afschrijving) (2p).
- 7p 21) De 2 varianten fiscale eenheid 'Papillon-style' zijn:
1. De moeder – kleindochtervariant (1p), waarbij de moedermaatschappij en de kleindochter in Nederland zijn gevestigd en waarbij de aandelen in de kleindochter worden gehouden door een vennootschap (tussenmaatschappij) die in de EU/EER is gevestigd (1p); art. 15, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 (1p) en overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969 (1p).
 2. De zustervariant (1p) (waarbij de topmaatschappij is (en eventueel tussenmaatschappijen is/zijn) gevestigd in de EU/EER die aandelen houdt in de zustermaatschappijen die zijn gevestigd in Nederland). Eisen: art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969 (1p) (art. 15, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en de overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969 (1p).
- 2p 22) De vaste inrichting van Arriva Keulen GmbH kan worden opgenomen in de fiscale eenheid Arriva Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (en mits voldaan aan overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969).

Opgave 6 (10 punten)

- 3p 23) Het 'at arm's lengthbeginsel' houdt in dat in gevallen waarin wordt gehandeld met gelieerde lichamen, de overeengekomen of opgelegde voorwaarden zo vastgesteld dienen te zijn als dat tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. Kortweg houdt het 'at arm's lengthbeginsel' in dat gehandeld wordt jegens elkaar als derden, dat zakelijk wordt gehandeld, dat marktconform wordt gehandeld, of woorden van die strekking (2p). Art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969 (1p).
- 4p 24) Er wordt gerekend met een winstopslag van 25% terwijl op grond van een zakelijke prijsstelling (art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969) een winstopslag van 50% zou moeten worden gehanteerd (2p). Gevolg is dat Detron € 10.000 meer winst moet nemen (2p).
- 3p 25) De Resale Price Method (Resale Minus Method) (1p), de Transactional Net Margin Method (TNMM) (1p), de Profit Split Method (1p) of de Cost Plus Method (1p). *maximaal 3p*.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2024.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.